

בית משפט השלום בחיפה

איתמר בן-חורין, באמצעות ב"כ עו"ד _____, שכתובתו _____, טלפון: _____, פקס: _____,
_____ דוא"ל: _____ באמצעות ב"כ עו"ד _____ שכתובתה _____
טלפון: _____ פקס: _____ דוא"ל: _____

- נ ג ד -

סאמר חלבי

התובע / המשיב

הנתבע / המבקש

תגובה לבקשה לסילוק התביעה על הסף

בית המשפט הנכבד מתבקש לדחות את בקשת הנתבע לסילוק התביעה על הסף, ולהורות על המשך ניהול ההליך לגופו, מן הטעמים שיפורטו להלן.

הרקע לתגובה

1. ביום 14.2.2019 נפגע התובע מרכב מסחרי שנהג בו הנתבע, אשר האיץ ונמלט מזירת האירוע. פרטי הרכב נרשמו בידי עוברי אורח ונמסרו לתובע. התובע אושפז שלושה ימים ונדרש לטיפולים ממושכים בעקבות הפגיעה.
2. התביעה הכספית בגין נזקי התאונה הוגשה לבית המשפט הנכבד ביום 11.2.2026, קרי בתוך שבע שנים ממועד היווצרות עילת התביעה. אישור המסירה מלמד כי כתב התביעה הומצא לנתבע ביום 18.2.2026.
3. ביום 10.4.2026 הגיש הנתבע כתב הגנה ולצידו בקשה לסילוק על הסף, בטענות של התיישנות, שיהוי ונזק ראיתי. אין בבקשה טעם המצדיק את הסעד החריג המבוקש בה, ודין שלושת ראשיה להידחות.

התביעה לא התיישנה: המצאה מאוחרת אינה מאריכה את המרוץ אחר עצירתו

4. תקופת ההתיישנות בתביעה שאינה במקרקעין היא שבע שנים, כקבוע בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 – סעיף 5. עילת התביעה נולדה ביום התאונה, 14.2.2019, ומכאן שהמועד האחרון להגשתה היה 14.2.2026.
5. המועד הקובע לעניין עצירת מרוץ ההתיישנות הוא מועד הגשת התובענה לבית המשפט, ולא מועד המצאתה לנתבע; כך נפסק ברע"א 123-23 אמנון נ' סלמון, שם הובהר כי אף שיקולי מדיניות תומכים במסקנה זו, שכן סילוק תביעה על הסף פוגע בזכות הגישה לערכאות ובפרט מקום שהתביעה הוגשה בגדרי התקופה שקבע המחוקק: "מרוץ ההתיישנות נפסק עם עצם הגשת התובענה בבית המשפט, גם אם דבר הגשתה לא הובא לידיעת הנתבע. כך עולה בבירור מלשון החוק, וכך מפרשים זאת בתי המשפט מימים ימימה. אף שיקולי מדיניות תומכים בכך: סילוק תביעה על הסף הוא צעד חריג הפוגע בזכות הגישה לערכאות, במיוחד כאשר תביעה הוגשה בתוך תקופת ההתיישנות החוקית"
6. יישום ההלכה בענייננו פשוט: התביעה הוגשה ביום 11.2.2026, שלושה ימים בטרם חלוף שבע השנים, ובכך נפסק מרוץ ההתיישנות. העובדה שההמצאה בפועל נעשתה ביום 18.2.2026 היא עניין של סדרי דין ואין בה כדי להחיות תקופת התיישנות שנעצרה כדין. משכך, ראש הטענה הראשון בבקשה נשלל מיסודו.

אין בהשתהות התובע שיהוי המצדיק סילוק על הסף

7. הטענה כי מדובר בשיהוי אינה מתיישבת עם העובדה שהתביעה הוגשה בתוך תקופת ההתיישנות החוקית. סילוק על הסף מחמת שיהוי בתוך התקופה הוא צעד חריג שבחריג, כפי שהודגש ברע"א 123-23 אמנון נ' סלמון, ונטל ההוכחה בו רובץ במלואו על כתפי הנתבע.

8. טעם ההשתהות בענייננו נעוץ בטראומה שחוזה התובע באירוע פגע-וברח, ובהתקפי חרדה שליוו אותו בעת חציית כבישים. בע"א 8877/16 פלונית נ' רשות הנמלים נקבע כי פרק זמן ממושך הנדרש לנפגע עבירה לעיבוד הטראומה ולהתמודדות עם השלכותיה המשפטיות והבירוקרטיות אינו מלמד על ויתור על זכות התביעה, ואין לראות בנפגע כמי שישן על זכויותיו או כמי שיצר אצל הנתבע ציפייה או הרע את מצבו.

9. הלכה זו חלה בענייננו במלוא עוצמתה: מדובר בנפגע עבירת הפקרה לאחר פגיעה, אשר הנתבע עצמו נמלט מן הזירה והותירו פצוע בכביש. ההימנעות מהגשת תלונה ומנקיטת הליך נבעה מן הפגיעה הנפשית, ולא ממחילה או מזניחת הזכות.

10. זאת ועוד, התובע לא שקט על שמריו: בנובמבר 2024 שיגר לנתבע מכתב דרישה מפורש לפיצוי, ובמרץ 2025 הגיש תלונה במשטרה בגין הפקרה, ובעצת בא כוחו המתין להחלטת התביעה המשטרית. משבוששה ההחלטה לבוא, הוגשה התביעה. התנהלות זו היא היפוכה של זניחת זכות.

11. העובדה שהתובע הזמין מעת לעת שירותי הובלה מעסקו של הנתבע אינה מלמדת דבר. הצדדים מתגוררים באותה עיר, והתובע לא ידע בזמן אמת מה יהיו השלכות פגיעתו לאורך זמן; קשר עסקי מזדמן אינו הצהרת ויתור, ובוודאי שאינו מקים לנתבע הסתמכות לגיטימית שנפגע שנמלט ממנו לא יתבע אותו.

טענת הנזק הראייתי אינה מבוססת ואינה עומדת בתנאי הפסיקה

12. הנתבע מבקש להיבנות מן הקביעה בת"א 2233-14 אלמוג נ' הדולפין בע"מ, שם סולקה תביעה על הסף מחמת שיהוי; אלא שהמקרה שם נבדל מענייננו בכל אחד מיסודותיו. שם נקבע כי התובע לא פנה אל הנתבעת ולו פעם אחת במשך השנים, ואף הוכח כי התייעוד שהושמד לא נדרש לנתבעת לצורך אחר וכי לא היה לה כל טעם לשמור אותו.

13. בענייננו, לעומת זאת, התובע פנה אל הנתבע בכתב בדרישת פיצוי מפורשת, והנתבע בחר להתכחש לה בעל פה לשליח ולא להשיב בכתב. ממילא אין לפנינו תובע שהחריש לחלוטין.

14. יתרה מזו, הנתבע עצמו מודה כי גיבוי מצלמות הדרך ויומני הנסיעות והטיפולים נשמרו אצלו אך ורק לצרכי התפעוליים השוטפים. מכאן שמחיקתם בשנת 2022 נעשתה במהלך העסקים הרגיל של מי שמנהל עסק להובלות, ולא מתוך הסתמכות על שתיקת התובע. בכך נשמט היסוד המרכזי שעליו נשענה ההכרעה בת"א 2233-14 אלמוג נ' הדולפין בע"מ.

15. ממילא אין הנתבע יכול להישמע בטענת נזק ראייתי כאשר הוא זה שנמלט ממקום התאונה ומנע מן התובע ומן הרשויות את איסוף הראיות בזמן אמת. מי שגרם בהתנהגותו לחסר ראייטי לא יוכל לעשות מן החסר מגן.

16. לכל הפחות, טענות אלה הן טענות עובדתיות טעונות הוכחה, ומקומן בבירור לגופו של עניין ולא בהליך של סילוק על הסף. משקלן הראייתי של הראיות שהושמדו, ככל שיוכח כי הושמדו, יישקל בסיום ההליך.

לסיכום

17. התביעה הוגשה בגדרי תקופת ההתיישנות; ההשתהות שקדמה לה מוסברת בטראומה שגרם הנתבע עצמו ואינה עולה כדי זניחת זכות; והנזק הראייתי הנטען לא הוכח ואינו מתקיים בנסיבות.

18. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את הבקשה לסילוק על הסף, לחייב את הנתבע בהוצאות התגובה, ולהורות על קביעת ההליך לדיון לגופו.

- אישור המסירה של כתב התביעה, המלמד על מועד ההמצאה ומסומן 1
- מכתב הדרישה שנשלח לנתבע בנובמבר 2024 ומסומן 2
- אישור על הגשת התלונה במשטרה בגין הפקרה לאחר פגיעה, ממרץ 2025 ומסומן 3
- מסמכי האשפוז והטיפולים הרפואיים של התובע ומסומן 4

תגובה זו נתמכת בתצהיר התובע, בכל הנוגע לפרטים העובדתיים המפורטים בה.

[שם עוה"ד], ב"כ
התובע/המשיב